



Numero sent. _____
Numero R.G. _____
Numero Cron. _____
Numero Rep. _____

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona del dr RAFFAELE RUSSO, in funzione di giudice monocratico, letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c., ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **25637** del ruolo generale degli affari contenziosi **dell'anno 2021** avente ad oggetto: **opposizione a precetto**, riservata in decisione in data 13.02.2023

TRA

Parte_1 C.F. *C.F._1*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Gervasi giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma al Corso d'Italia 102

OPPONENTE

E

Controparte_1 codice fiscale *CodiceFiscale_2*, rappta e difesa dall'avv. Valeria Palombo in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata ai fini della presente procedura in Roma alla Via Veio 52/B, presso lo studio del difensore, .

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Come da verbali di causa .

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Deve premettersi che la riforma del processo civile intervenuta con la nota legge 69/2009 s.m.i ha apportato alcuni significativi mutamenti, tra l'altro e per quanto qui maggiormente interessa, al disposto di cui all'art. 132 c.p.c ed al correlato art. 118 disp att. c.p.c disponendo, in relazione segnatamente al contenuto della sentenza (ex art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c), che la motivazione deve esprimere "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non piu' anche lo svolgimento del processo. L'art. 58, comma 2, della predetta legge, a sua volta, ha regolato la fase transitoria di applicazione delle nuove predette norme prevedendo, in particolare che i novellati artt. 132 e 118 disp att. c.p.c di cui sopra trovano applicazione altresì ai giudizi pendenti in primo grado alla data di sua entrata in vigore (ossia alla data del 4 .07.2009).

Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della presente decisione nei termini tutti illustrati.

Con atto di precetto notificato in data 26.3.2021 la sig.ra *Controparte_1* intimava al sig. *Parte_1* di pagare la complessiva somma di euro 5.270,35 sull'assunto che l'odierno opponente aveva corrisposto dal mese di marzo 2016 sino al mese di novembre 2020, per il mantenimento del figlio, la minor somma di euro 275,00.

La sig.ra *CP_1* evidenziava che per l'anno 2016 la somma mensile dovuta dal sig. *Pt_1* ra di euro 357,16, per il 2017 euro 358,68, per il 2018 euro 361,78, per il 2019 euro 367,20 e sino alla data di pubblicazione della sentenza n. 15579/20. Veniva proposta opposizione all'atto di precetto sopra menzionato per i seguenti motivi:

- erronea determinazione della rivalutazione
- 'erronea richiesta di pagamento

L'opponente rassegnava le seguenti conclusioni:

Voglia l'On.le Tribunale adito: In via preliminare Suspendere l'esecuzione, anche inaudita altera parte, sussistendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora, quest'ultimo rappresentato dal pregiudizio che subirebbe l'opponente dalla illegittima esecuzione Nel merito accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del precetto notificato il 26.03.2021 per i motivi di cui alla premessa dell'atto di citazione. Con condanna ex art. 96 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa.

Si costituiva la sig.ra *Controparte_1* gravemente pregiudicata dalla opposizione infondata in fatto ed in diritto, con riserva di adire le competenti Autorità per le falsità documentali riportate nell'atto di opposizione, assolutamente pretestuoso e mosso al solo scopo di ritardare la giustizia. E' per tale ragione richiedeva quantomeno la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. a carico del sig. *Parte_1*

Parte opposta rassegnava le seguenti conclusioni:

Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma, settore civile, sulla base dell'accertamento documentale in atti come allegato così stabilire: -

In via principale si chiede il rigetto della spiegata opposizione siccome infondata, in fatto ed in diritto, unitamente alla istanza di sospensione assolutamente infondata, in base alla documentazione certa e allegata al presente atto da questa difesa, pienamente conosciuta dalla controparte che ne è autrice, peraltro assistita nel pregresso, dal medesimo difensore e procuratore di oggi. spese generali e alla condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. per tutto quanto riportato, esposto e provato".

Sentite le parti e tentato il bonario componimento della lite veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Nel merito venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. ed all'udienza del 8.6.2022 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta una prima volta in decisione e venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c

Successivamente con provvedimento del 26.01.2023 la causa veniva rimessa sul ruolo per richiedere alcuni chiarimenti alla parte opposta la quale aveva richiesto mediante la memoria di replica l'emissione del decreto di liquidazione degli onorari sia in relazione al procedimento d'urgenza ex art. 700 (n. 25637-1/2021), inutilmente esperito dalla controparte in assenza di un pignoramento, sia in relazione al presente giudizio, previa allegazione di nota spese.

Parte opposta all'udienza del 3 febbraio 2023 forniva al giudice i chiarimenti necessari e la causa veniva discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies ed il giudice, sentite le parti, successivamente, si ritirava in camera di consiglio.

La Camera di consiglio veniva sospesa per causa di forza maggiore (incendio improvviso presso il Tribunale di Roma) e per questo motivo la sentenza non veniva emessa in data 3 febbraio 2023.

Il giudice non potendo rispettare i termini previsti dall'art. 281 sexies per il motivo sopra menzionato, assumeva con provvedimento emesso fuori udienza, la causa in decisione senza concedere i termini ex art. 190 c.p.c.

Passando al merito della questione.

La qualificazione giuridica dell'opposizione spetta al giudice, a prescindere dalla mera intestazione formale utilizzata dall'opponente, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione.

La domanda proposta con opposizione mediante citazione, nel caso in questione, va qualificata come opposizione all'esecuzione preventiva ai sensi dell'art. 615 I comma c.p.c

Controparte_1 mediante atto di precetto assumeva che il sig. *Pt_1* aveva corrisposto dal mese di marzo 2016 sino al mese di novembre 2020, per il mantenimento

del figlio, la somma di euro 275,00 anziché euro 357,16 per tale annualità, euro 358,68 per il 2017, per il 2018 euro 361,78, per il 2019 euro 367,20 e sino alla data di pubblicazione della sentenza n. 15579/20 e, pertanto, sarebbe debitore della somma di euro 5.017,63

Nel corso del seguente procedimento sono sorte contestazioni da parte dell'opponente in merito alla rivalutazione Istat sull'assegno di mantenimento.

In via di principio, fermo restando che l'aggiornamento dell'assegno di mantenimento è obbligatorio per legge, lo stesso va effettuato ogni anno, e tale aggiornamento è necessario ad adeguare il potere di acquisto dell'assegno al costo medio della vita.

L'indice di rivalutazione (cd indice Foi) viene pubblicato sulla gazzetta ufficiale il mese successivo rispetto alla data di riferimento dal quale è possibile far decorrere l'adeguamento.

Nei periodi di deflazione, la rivalutazione applicata potrebbe addirittura dare un risultato inferiore rispetto all'importo dell'assegno ma in questo caso non si potrebbe ridurre l'assegno che dovrà rimanere dello stesso importo.

Ma veniamo al caso in questione.

Con verbale di separazione del 4.9.1997 il Tribunale, disponeva la decorrenza dell'assegno di mantenimento dal mese di settembre 1997 con successivo adeguamento annuale Istat.

Dagli atti si evince chiaramente che la rivalutazione annuale doveva quindi essere effettuata nel mese di settembre di ciascun anno.

Si evince altresì, chiaramente che da marzo 2016 ad agosto 2016 la rivalutazione è stata erroneamente richiesta.

L'opposto CP_1 richiedeva la rivalutazione per l'anno 2016 già dal mese di marzo 2016 anziché dal mese di settembre 2016.

Quindi in sostanza si anticipava con tale richiesta.

Parte opposta ha tentato di spiegare i motivi per cui ha ritenuto di richiedere la rivalutazione sin dal marzo 2016 ma le ragioni non sono fondate e vanno disattese.

Da marzo 2016 ad agosto 2016 l'importo dell'assegno dovrà essere il medesimo rivalutato nel settembre 2015 e l'importo dovrà essere quindi modificato.

Le ragioni dell'opponente per questo periodo vanno accolte.

Risulta corretto il calcolo effettuato dall'opponente che qui si riporta

Infatti:

- dal mese di ottobre 2016 sino al mese di settembre 2017 la somma mensile dovuta era di euro 353,25;
- dal mese di ottobre 2017 sino al mese di settembre 2018 la somma mensile dovuta era di euro 357,14;
- dal mese di ottobre 2018 sino al mese di settembre 2019 la somma mensile dovuta era di euro 361,78;
- dal mese di ottobre 2019 sino al mese di settembre 2020 la somma mensile dovuta era di euro 362,14

Il precetto va quindi ridotto alla luce dei calcoli appena menzionati.

Secondo costante giurisprudenza, il precetto non é comunque sanzionabile con la nullità qualora tale atto intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta. L'eccessività della somma portata nel precetto, infatti, non travolge l'atto per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cassazione Civile, sez. III, 11

marzo 1992, n. 2938; Cassazione Civile, 27 febbraio 2008, n. 5515 ed in ultimo 27032 del 2014

Passando oltre-

Relativamente all'imputazione degli assegni richiesta da parte opponente va rilevato che . *Parte_1* fino al novembre 2020 ha pagato in modo complessivo sia l'assegno di mantenimento per il figlio *Controparte_2* sia l'assegno di mantenimento per la sig.ra *CP_1* con un unico versamento mensile senza indicare di volta in volta (ogni mese) l'imputazione specifica nelle somme.

Tale imputazione invece risulta sia nel bonifico datato 02.03.2016, sia nel verbale dell'udienza presidenziale in seno al procedimento di divorzio (doc. all.)

Controparte_1 pertanto, ha correttamente imputato la somma mensile secondo le volontà dichiarate dal sig. *Pt_1* sia in data 02.03.2016 (sul bonifico da egli stesso eseguito come da documento allegato) sia, in rettifica, al verbale dell'udienza presidenziale del giudizio civile di divorzio del 16.11.2016, come da egli stesso dichiarato..

Dall'udienza presidenziale del 16.11.2016 pertanto, la somma ricevuta da *CP_1* [...] era un unico complessivo di €. 407,25 al mese. di cui €. 132,00 come dichiarato dal Giudice imputato all'assegno di mantenimento della coniuge (cfr. verbale dell'udienza presidenziale del 16.11.2016 r.g. 28746/16 allegato) e la restante somma paria ad €. 275,00 per *Controparte_2*

Vanno disattese le reciproche domande ex art. 96.p.c in quanto alla luce delle argomentazioni addotte sono state avanzate del tutto "impropriamente"

Le spese di lite sono compensate per reciproca soccombenza sulle questioni sottoposte dall'opponente. (sulla rivalutazione istat è soccombente l'opponente, sull'imputazione degli assegni è soccombente l'opposto, sulle rispettive domande ex art. 96 c.p.c.

Per quanto riguarda l'avanzata richiesta di liquidazione per gratuito patrocinio invita il difensore, avente diritto, a presentare una nuova istanza di liquidazione alla luce della definizione del presente giudizio, avvertendo lo stesso che non verrà liquidata alcuna attività cautelare separata.

Fa presente che nel caso in questione non vi è una separazione della fase sommaria da quella di merito con due pronunce distinte e due giudizi distinti (così come avviene davanti al giudice dell'esecuzione ex art. 615 comma II c.p.c o come avviene quando s'introduce un'azione ex art. 700 c.p.c che come chiarito all'udienza del 3 febbraio 2023, durante la fase della discussione, non è il caso che ci occupa).

Nel caso in questione il giudizio di opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c è unico ed unica sarà la liquidazione.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *Parte_1*

[...] nei confronti di *Controparte_1* così provvede:

1) Accoglie parzialmente l'opposizione e dispone la riduzione del precetto secondo il calcolo istat riportato in parte motiva.

2) compensa le spese di lite

Roma 14.02.2023

Il Giudice on Raffaele Russo